

2022년 특정감사 결과(병가사용 및 관리실태)

1. 목적 및 배경

- 직원 병가 사용 및 관리 현황의 적정성을 점검하고, 필요시 개선 방안을 마련하여 임직원의 공직기강 확립을 도모

※ 청렴옴부즈만의 감사 제안('21.10.26.)에 따른 감사 실시

2. 감사 개요

- (대상 부서) 전 직원, 복무관리 담당 부서(기획조정실)

- (감사 범위) 최근 2년간('20.1.1.~'21.12.31.) 병가 사용 및 관리 실태 점검

※ 교차감사 실시(7.12, 한국고용정보원)를 통한 특정감사 결과 자문 취득

3. 감사 결과

- 진단서 제출 없는 병가사용자 관리 부적정

- (관계법령) 「복무규정」(이하 '규정')에 따르면 연간 6일 초과 ('20년:7일 초과, 21.5.28.개정) 병가사용자는 반드시 의사의 진단서를 첨부해야 하고(제16조), 의사의 진단서가 없는 연간 6일을 초과하는 병가는 연차휴가에서 공제하도록 규정(제15조의2)되어 있음.

- (문제점) 연간 6일 초과 병가 사용시 의사의 진단서를 첨부하지 않은 직원('20년 4명, '21년 20명)에 대해 규정에 따라 연차 휴가에서 공제한 사례는 '20년 1건에 불과함.

- (후속조치) ①복무규정 미준수자(진단서 미제출)에 대한 연차 차감 조치 (주의, 인재경영팀), ②연간 6일 초과한 병가 신청시 의사의 진단서 첨부가 강제되도록 시스템 개선(권고, 기획조정실)

□ 인정되는 '의사의 진단서' 구체적인 범위 설정 필요

- (관계법령) 규정에는 연간 6일 초과 병가 사용시 첨부서류로 '의사의 진단서' 로만 규정(제15조의2)하고 있음.
- (문제점) 병가 사용시 승인되는 의사의 진단서 범위에 의료법 제17조에 의한 진단서 외에 진료확인서, 영수증, 병원 예약 문자 등 특별한 세부 기준 없이 인정되고 있어 혼선의 소지가 있고 오용할 우려가 있음.
- (후속조치) '의사의 진단서' 인정범위를 한정하거나 병가 사용기간 별로 인정범위를 세분화하는 등 구체적인 기준 마련(권고, 기획조정실)

□ 동일한 사유의 장기간 병가사용자 관리 부적정

- (관계법령) 동일한 사유(질병, 부상)로 장기간(연 60일 이내) 병가 사용시 의사의 진단서 인정기간 및 구체적인 관리방안에 관한 별도 규정은 없음.
- (문제점) 동일한 사유(질병, 부상)로 장기간(연 60일 이내) 병가 사용하는 경우 최소 3개월~1년 전 발급받은 진단서를 반복해서 제출하여 병가를 신청하더라도 병가가 승인되고 있음.
- (후속조치) 승인되는 의사의 진단서에 회복에 필요한 기간을 기재하도록 하거나 진단서 유효기간을 설정하는 등 구체적인 기준 및 가이드 라인 마련(권고, 기획조정실). 끝.